



నివేదించలేనిది

భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం క్రిమినల్ అప్పీలేట్ అధికార పరిధి క్రిమినల్ అప్పీల్ నెంబర్ 1153 ఆఫ్ 2023

(2021 లోని స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ (సిఆర్ఎల్) నెం. 10160 నుంచి ఉత్పన్నం)

యదల సుబ్బారావు & అన్...
.....అప్పీలుదారులు

వర్సెస్

యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా...
ప్రతివాది

....

తీర్పు

అభయ్ ఎస్. ఓకా, జె.

1. సెలవు మంజూరు.

వాస్తవ అంశాలు

2. అప్పీలుదారులు నిందితులుగా ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం జిల్లా, డుంబిగూడ పోలీస్ స్టేషన్లో 2018 సెప్టెంబర్ 23వ తేదీన ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ 65 లో నమోదు చేసిన అప్పీలుదారులు నంబరు 46 మరియు 47లు నిందితులుగా ఉన్నారు. భారతీయ శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 120బి, సెక్షన్ 302, చట్టవ్యతిరేక కార్య కలాపములు సెక్షన్ 18, 19, 20, 39 కింద శిక్షార్హమైన నేరాలకు పాల్పడినందుకు ఇతర సహ నేరస్థులతో పాటు అప్పీల్ దారులను విచారిస్తున్నారు.

(నివారణ) చట్టము 1967 (సంక్షిప్తంగా 'ది యుఎపిఎ'). పేలుడు పదార్థాల చట్టం, 1908 (స్లుప్తంగా 'పేలుడు పదార్థాల చట్టము) లోని సెక్షన్ 4 మరియు 5 కింద శిక్షార్హమైన నేరాలకు కూడా అప్పీల్ దారులపై అభియోగాలు మోపబడ్డాయి.

3. ఈ సంఘటన 2018 సెప్టెంబర్ 23వ తేదీన జరిగింది. 12 :10 గంటల వ్యవధిలో శాసన సభ సభ్యుడు, శాసన సభలో తెలుగుదేశం పార్టీ విప్ శ్రీ కిడారి సర్వేశ్వరరావు, తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ సివేరి సోమలను విశాఖపట్నంలోని డుంబిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పోతాంగి పంచాయతీలోని లివిటిపుట్టు గ్రామం సమీపంలో కాల్చి చంపారు. ఇద్దరూ ఒక కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు సరాయ్ గ్రామానికి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. యుఎపిఎ మొదటి షెడ్యూల్లో ప్రకటించిన ఉగ్రవాద సంస్థ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మావోయిస్టు) కు చెందిన 45 మంది

నిందితులు పైన పేర్కొన్న ఇద్దరు నాయకుల వాహనాల కాన్వాయు అడ్డుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నిందితులు వారిని బలవంతంగా కారులోంచి దింపేశారు. వీరిద్దరినీ వై - జంక్షన్ వైపు తీసుకెళ్లారు. ఆ తరువాత, ఎమ్మెల్యేను వై - జంక్షన్ ఎడమ వైపు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ను వై - జంక్షన్ కుడివైపు, తీసుకువెళ్లారు. ఇద్దరినీ మూడు బుల్లెట్లతో కాల్చి చంపారు. ఎమ్మెల్యే వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అదే రోజు 45 మంది నిందితులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. అంతకుముందు, ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం దర్యాప్తు జరిపింది, తరువాత దీనిని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) కి బదిలీ చేశారు.

జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) ఈ కేసును ఎన్ఐఏ 2018 డిసెంబర్ 6వ తేదీన ఆర్ సి -2/2018 ఎన్ఐఏ/ హైదరాబాద్ గా నమోదు చేసింది. విజ్ఞప్తిదారులను 2018 అక్టోబర్ 13వ తేదీన అరెస్టు చేశారు. వీరిపై 2019 ఏప్రిల్ 10వ తేదీన చార్జీషీట్ దాఖలు చేశారు. ఈ చార్జీషీట్లో 85 మంది నిందితులు ఉన్నప్పటికీ 79 మంది నిందితులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆరోపణ ఇప్పటి వరకు 144 మంది సాక్షుల పేర్లను చేర్చారు. ఇంకా ఆరోపణ దాఖలు కాలేదు. కొందరు నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు. విజ్ఞప్తులు గత నాలుగు సంవత్సరాలు ఏడు నెలలుగా కస్టడీలో ఉన్నారు.

సమర్పణలు

4. విజ్ఞప్తిదారుల తరపున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీ కొలిన్ గోన్సాల్విస్ ప్రస్తుత విజ్ఞప్తిదారులకు వ్యతిరేకంగా ఆరోపణ గౌరవ ఛార్జిషీట్లో సంబంధిత భాగాలను పరిశీలించారు. అప్పిలదరులు నెం.1- నిందితుడు నం.46 లో ల్యాండ్ మైన్ రికవరీ చూపబడిందని, ఇది చాలా అనుమానాస్పదంగా ఉందని అతను ఎత్తి చూపాడు. నిందితుడు నెం.47లో చూపిన రికవరీ లేదని ఆయన ఎత్తిచూపారు. నిందితుడు నెం. 46 కి వ్యతిరేకంగా రెండో ఆరోపణ ఏమిటంటే నిందితులు నెం.46, 47 మరియు 84 కాలి రికార్డులు ప్రకారం వారు ఎల్లప్పుడూ ఒకరితో ఒకరు టచ్లో ఉన్నారని ఇది నేరపూరిత కుట్రలో వారు భాగస్వాములుగా ఉన్నారని చూపిస్తుంది. నిందితుడు నెం.84 కి ఉన్నత న్యాయస్థానం జామీను మంజూరు చేసింది. నిందితుడు నెం.46పై ఉన్న మరో ఆరోపణ ఏమిటంటే, అతను రూ.8,000/ విలువైన మందులను భారీ మొత్తంలో కొనుగోలు చేశాడని, వాటిని నిందితుడు నెం.84 పంపిన మావోయిస్టుకు అందజేయాలని సూచించాడు. మావోయిస్టులు, సహ నేరస్తులకు ఆశ్రయం, లాజిస్టిక్ మద్దతు ఇచ్చినట్లు, వారు భూగర్భ గనులు వేశారని చూపించే ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ఆయన వాదించారు. పైన పేర్కొన్న ఇద్దరు నాయకులను చంపిన నేరానికి ఈ ల్యాండ్ మైన్లకు ఏమైనా సంబంధం ఉందనడానికి

ఎటువంటి సాక్ష్యము లేవని ఆయన పేర్కొన్నారు. అందువల్ల, ఈ నేరానికి ఇద్దరు అప్పీళ్ళకు ప్రమేయం ఉందనడానికి ఎటువంటి ప్రాథమిక సాక్ష్యము లేవని ఆయన సమర్పిస్తారు. **యానియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ కె. ఎ. నజీబ్ 1** కేసులో ఈ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆయన ఆధారపడ్డారు. అభియోగాలు కూడా నమోదు చేయలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొందరు నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు. 144 మంది ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షులు ఉన్నందున, విచారణ సంవత్సరాలు పడుతుంది, అందువల్ల, అప్పీల్ దారులను నిరంతర ఖైదు చేయడం రాజ్యాంగంలోని 21వ అధికరణం ప్రకారం వారి హక్కులను ఉల్లంఘించడమే అవుతుంది.

5. ప్రతివాది తరపున హాజరైన ఎ. ఎస్. జి. శ్రీ కె. ఎం. నటరాజ్ 13 అక్టోబర్ 2018 నాటి మెమోరాండంను ఎత్తి చూపారు

27 ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, 1872 (సంక్షిప్తంగా 'సాక్ష్యం చట్టం'),

10 కిలోల బరువున్న ఉక్కు బోల్ట్లను కలిగి ఉంటుందని ఇది చూపిస్తుంది, కాయలు మరియు పేలుడు పదార్థంతో నింపబడి డిటోనేటర్ కు కనెక్ట్ చేయబడింది

ఒక వైర్ ద్వారా నిందితుడు నెం.46 దగ్గర ఒక వ్యక్తిని
 స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరణించిన రాజకీయ నాయకులు
 ఉన్న గ్రామం సరాయ్ సమీపంలో కచ్చా రహదారి
 సందర్శించడానికి ఉన్నాయి. ఈ ఇద్దరు నాయకులను
 చంపడమే లక్ష్యంగా ఈ ల్యాండ్ మైన్ను నాటడం జరిగిందని
 ఆయన పేర్కొన్నారు. 2019 జనవరి 16వ తేదీన నిందితుడు
 నెం.46 వెల్లడించిన ప్రకటనలో అతను రూ.8,000/- విలువ
 చేసే మందులను భారీ మొత్తంలో కొనుగోలు చేసి
 మావోయిస్టులకు అందజేసినట్లు చూపుతున్నట్లు ఆయన
 ఎత్తి చూపారు. అప్పీలుదారులు-నిందితులు టచ్‌లో
 ఉండటానికి థర్డ్ పార్టీల పేర్లతో వేర్వేరు సిమ్‌లను
 ఉపయోగించారని ఆయన ఎత్తి చూపారు. నిందితుడు నెం.
 47 విషయానికి వస్తే, 2018 అక్టోబరు 13వ తేదీన జారీ చేసిన
 వివరణ ప్రకారం, సరాయి గ్రామానికి దారితీసే కచ్చా రోడ్డు
 సమీపంలో ఇద్దరు అప్పీలుదారులు ఒక గుంతను తవ్వి,
 అక్కడ ఒక ల్యాండ్ మైన్ను నాటారు. అలాగే నిందితులు
 నెం.46, 47 ఘటనకు ముందు 18 రోజుల పాటు
 సెల్‌ఫోన్‌లలో నిరంతరం టచ్‌లో ఉండేవారని, ఆ తర్వాత
 నిందితుడు నెం.47 సెల్‌ఫోన్ స్విచ్‌ఆఫ్‌లో ఉందని ఆయన
 దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. నిందితులు నెం. 46 మరియు 47
 నేరంలో పాల్గొన్నారని, వారిపై బలమైన ప్రాథమిక ఆధారాలు
 ఉన్నాయని ఇద్దరినీ అరెస్టు చేయాలని శ్రీ నటరాజ్ కోరారు.

అందువల్ల, యుఎపిఎ సెక్షన్ 43D లోని సబ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ (5) యొక్క వినాయంపు దృష్టిలో ఉంచుకుని, అప్పీలుదారులపై ఆరోపణలు ప్రాథమికంగా నిజం అని నమ్మడానికి రికార్డులో ఉన్న సమాచారం కారణంగా, అప్పీలుదారులు జామీను పొందడానికి అర్హులు కారు.

మన దృక్పథం

6. నివేదికలను మేము జాగ్రత్తగా పరిశీలించాము. మేము యుఎపిఎ యొక్క సెక్షన్ 43D యొక్క ఉప సెక్షన్ (5) యొక్క వినాయంపు కింద చేర్చబడిన జామీను మంజూరు కోసం కఠినమైన నిబంధనలు సందర్భంలో అప్పీలుదారులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న సమాచారాన్ని పరిశీలించాము. ఈ కేసులో మొదటి అప్పీలుదారుడు నం.46కు వ్యతిరేకంగా అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. ఈ ఇద్దరు నాయకులను హత్య చేసిన నేరానికి సుకరము చేయు మావోయిస్టులకు, సహ-నేరస్తులకు ఆశ్రయం, లాజిస్టిక్ మద్దతు ఇచ్చినట్లు అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. రెండవ ఆరోపణ ఏమిటంటే, ప్రస్తుత అప్పీల్ దారులు కార్యక్రమం నిర్వహించాల్సిన గ్రామం సమీపంలో భూగర్భ మందుపాతరలు నాటారు. అంతేకాకుండా అప్పీలుదారు నెం.1 నిందితుడు నెం.46 నిందితుడు నెం.84తో నిరంతరం టచ్ లో ఉన్నాడని, అతను మావోయిస్టులతో టచ్ లో ఉన్నాడని

ఆరోపించబడింది. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే విజ్ఞప్తిదారులు ఒకరితో ఒకరు సంప్రదించుకున్నారని సెల్ ఫోన్ కాల్ రికార్డులు చూపించారని కూడా ఆరోపించారు. నిందితుడు నం.46 పెద్ద మొత్తంలో మందులను కొనుగోలు చేసి, నిందితుడు నం.84 కు ఇచ్చారు.

7. నిందితుడు నెం.47పై ఆరోపణ ఏమిటంటే, అతనికి నిందితుడు నెం.46తో సంబంధం ఉంది అని మరియు అతని వద్ద నుండి సీపీఐ (మావోయిస్టు) అనే ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన కొన్ని కరపత్రాలు, సాహిత్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరో ఆరోపణ ఏమిటంటే, నిందితుడు నెం.47 కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్యకర్తలకు ఆశ్రయం ఇచ్చారు.

8. అబియోగాపత్రం లో ఒక ఆరోపణలు ఏమిటంటే, ప్రస్తుత అప్పీల్లు ఘటన జరగడానికి 18 రోజుల ముందు 17 రోజుల పాటు ఒకరితో ఒకరు కలుస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, వారు క్రమం తప్పకుండా నిందితుడు నెం.84, సీపీఐ (మావోయిస్టు) పార్టీ కార్యకర్తలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.

9. 2020 డిసెంబర్ 15వ తేదీన ఆండ్రప్రదేశ్ ఉన్నత న్యాయస్థానం డివిజన్ బెంచ్ సిఆర్ఎల్. అప్పీల్ నెం. 229/2020, ప్రకారం నిందితుడు నెం. 84 కి జామీను మంజూరు చేశారు అని మనం గమనించ వచ్చు. 2022 లోని ఐఎ నెం. 21015 తో పాటు సమర్పించిన తీర్పును మేము పరిశీలించాము. ఈ తీర్పులో ఉన్నత న్యాయస్థానం

నిందితుడు నెం.46 మరియు నిందితుడు నెం. 84 మధ్య జరిగిన టెలిఫోనిక్ సంభాషణ యొక్క సీడీఆర్ రికార్డులను పరిశీలించింది. 9వ పేరాలో ఉన్నత న్యాయస్థానం నిందితుడు నం. 46 గ్రామంలో మాజీ సర్పంచ్ గా వుండగా, నిందితుడు నం. 84 ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడు గా పనిచేస్తున్నారు. అందువల్ల, మాజీ సర్పంచ్ గా ప్రజలు నిరంతరం ఆయనను సంప్రదించడం సహజం. నేరం జరిగిన రోజు, నేరం జరిగిన తర్వాత ఈ ఇద్దరు నిందితుల మధ్య కాల్స్ మార్పిడి జరిగింది. పరిసరాల్లో ఇలాంటి నేరం జరిగినప్పుడు, మాజీ సర్పంచ్ గా ఉన్న నిందితుడు నెం.46, నేరం జరిగిన వెంటనే చాలా మంది వ్యక్తుల నుండి కాల్స్ రావడం అసాధారణం కాదని హైకోర్టు పేర్కొంది. ఉన్నత న్యాయస్థానం ఇంకా ఇలా వ్యాఖ్యానించింది.

నిందితుడు నెం.84 రూ.8,000/విలువైన మందులను కొనుగోలు చేశారనే ఆరోపణ ఉందని, వాటిని మావోయిస్టుగా ఉన్న కిరణ్ కు అప్పగించారని హైకోర్టు పేర్కొంది. నిందితుడు నెం.46 పై దాఖలు చేసిన చార్జీషీట్ లో, కిరణ్ ను 18 సెప్టెంబర్ 2018న అరెస్టు చేశామని, నేరం జరిగిన తేదీన కస్టడీలో ఉన్నారని హైకోర్టు గమనించింది. అందువల్ల, నిందితుడు నెం.84 నేరంతో ప్రాథమికంగా ప్రమేయం లేదని మరియు అత్యధికంగా ఐపిసి సెక్షన్ 202 ప్రకారం శిక్షార్హమైన నేరానికి పాల్పడినట్లు హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది.

10. నిందితులు నెం.84కి హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడం ఈ కేసులో చాలా సందర్భోచితంగా ఉంది, ప్రస్తుత అప్పీలుదారులపై దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లోని పేరా 17.19లో, నిందితులు నెం.46,47 మరియు 84 యొక్క కాల్ వివరాల రికార్డులు చూపిస్తున్నాయని ఆరోపణ. వారు కుట్రలో భాగస్వాములని సూచిస్తున్న కాల్లను మార్పిడి చేసుకున్నారు.

11. విలువైన మందుల కొనుగోలు ఆరోపణలకు సంబంధించి నిందితుడు నెం.46 ద్వారా రూ.8,000/, ప్రాసిక్యూషన్ జనవరి 16, 2019 నాటి డిస్క్లోజర్ మెమోపై ఆధారపడింది. ప్రకటన మెమోలో, 2018 జూలైలో తనకు మందులు కొనుగోలు చేసేందుకు సహాయం చేసేందుకు కిరణ్ తనను సంప్రదించినట్లు నిందితుడు నెం.46 వెల్లడించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత, నిందితుడు నెం.84 నుండి అతనికి కాల్ వచ్చింది, ఒక వ్యక్తి అతనికి మందుల జాబితా మరియు రూ. 10,000/ నగదు ఇస్తానని మరియు మందులు కొనడానికి సహాయం చేయాలని అతనికి తెలియజేశాడు. నిందితుడు నెం.46 ఆ వ్యక్తికి మెడికల్ షాప్ నుండి మందులు కొనడానికి సహాయం చేసాడు మరియు అతను పోలీసు పార్టీని ఆ మెడికల్ షాపుకు నడిపించాడని బహిర్గతం స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసింది. 2018 సెప్టెంబర్ 23న డుంబ్రిగుడ జంక్షన్లోని జిరాక్స్ షాపులో నిందితుడు

నెం.47తో పాటు ఒక వ్యక్తి (కిరణ్)ను చూశానని కూడా వెల్లడించిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నాడు. నిందితుడు నెం.46 ఆ షాపును తాను చూపించగలనని పేర్కొంటూ, ఆ షాపును చూపించాడు.

12.23 సెప్టెంబర్ 2018న జరిగిన సంఘటనతో సంఘటనకు చాలా ముందు నిందితుడు నెం.46 నిందితుడు నెం.84 ద్వారా రూ.8,000/ విలువైన మందుల కొనుగోలుకు ఎలా సంబంధం ఉందో అర్థం చేసుకోవడంలో మేము విఫలమయ్యాము. నిందితుడు నెం.84కు హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

13. 2019 జనవరి 16వ తేదీన స్వీకరించు వివరణ సాక్ష్యము పరిగణించబడుతుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు మనం నిర్ణయించుకోవాలి. జాఫర్ హుస్సేన్ దస్తగిర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర² కేసులో ఈ కోర్టులోని ముగ్గురు గౌరవనీయ న్యాయమూర్తుల బెంచ్ నిర్దేశించిన చట్టానికి ప్రకటన అవసరం. లోకస్ క్లాసిక్ అయిన పులుకూరి కొట్టాయ వర్సెస్ కింగ్ ఎంపరర్³ కేసులో ప్రివీ కౌన్సిల్ నిర్ణయాన్ని ఈ కోర్టు అనుసరించింది.

² (1969) 2 ఎస్సీసీ 872

³ (1946) ఎస్సీసీ ఆన్లైన్ ప్రివీ కౌన్సిల్ 47

కోర్టు ఈ విధంగా తీర్పునిచ్చింది:

“5. సాక్ష్యాధారాల చట్టంలోని సెక్షన్ 25 ప్రకారం, ఒక నిందితుడు ఒక పోలీసు అధికారికి చేసిన ఒప్పుకోలు అతనికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యంగా అంగీకరించబడదు. అయితే దీనికి మినహాయింపు సెక్షన్ 26 ద్వారా అందించబడింది, ఇది అతను నేరారోపణ ప్రకటన చేసినప్పుడు అతను పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నప్పటికీ, నిందితుడికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యంగా అంగీకరించదగిన మేజిస్ట్రేట్ ముందు చేసిన ఒప్పుకోలు ప్రకటన. సెక్షన్ 27 అనేది సెక్షన్ 26కి ఒక నిబంధన మరియు నిందితుడి వాంగ్మూలం చాలా వరకు ఆమోదయోగ్యమైనదిగా ఉంటుంది, ఇది నేరం ఒప్పుకోబడినదా లేదా అనే ప్రశ్నతో సంబంధం లేకుండా, అతనిచే తొలగించబడిన మరియు నేరంతో అనుసంధానించబడిన వాస్తవాన్ని కనుగొనడానికి దారితీస్తుంది.

సెక్షన్ యొక్క ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే, నిందితుడు ఇచ్చిన సమాచారం వాస్తవాన్ని కనుగొనడానికి దారితీయాలి, ఇది అటువంటి సమాచారం యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితం. రెండవది, పేర్కొన్న రికవరీతో స్పష్టంగా అనుసంధానించబడిన సమాచారం యొక్క అటువంటి భాగం మాత్రమే నిందితులకు వ్యతిరేకంగా అనుమతించబడుతుంది.

మూడవది, వాస్తవాన్ని కనుగొనడం అనేది కొన్ని నేరాల సంఘటనతో సంబంధం కలిగి ఉండాలి. పైన పేర్కొన్న షరతులన్నీ నెరవేర్చినట్లయితే పోలీసుల ముందు నిందితుల వాంగ్మూలాలపై ఆంక్షలు వర్తించవు. ఐపీసీ సెక్షన్ 411 ప్రకారం దొంగిలించిన లేదా దొంగిలించిన వస్తువులను స్వీకరించిన నిందితుడు, 'నేను వాటిని ఉంచిన చోట మీకు చూపిస్తాను' అని పోలీసులకు చెప్పినట్లయితే, అతను ఇచ్చిన సమాచారం వాస్తవాన్ని కనుగొనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అటువంటి సందర్భంలో నివేదించిన వాస్తవాన్ని కనుగొనడం అనేది ఆ వస్తువులను కనుగొనడం కాదు, కానీ ఆ వస్తువులను నిందితులు ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో ఉంచారు అనే వాస్తవాన్ని కనుగొనడం. సూత్రప్రాయంగా పైన పేర్కొన్న ప్రకటనకు మరియు ఈ కేసులో అప్పీలుదారు చేసిన దానికి మధ్య ఎటువంటి తేడా లేదు, దీని ప్రభావంలో “నేను 200 కంటే ఎక్కువ వజ్రాలు ఎవరికి ఇచ్చానో మీకు చూపిస్తాను”. రెండు స్టేట్ మెంట్ ల మధ్య ఉన్న ఒకే ఒక్క తేడా ఏమిటంటే, వ్యాసం ఉంచబడిన “స్థలం”కి బదులుగా “పేరున్న వ్యక్తి” అనే పదం ఉంటుంది. ఏ సందర్భంలోనూ కథనాలు లేదా వజ్రాలు వాస్తవం కనుగొనబడలేదు.

(ప్రాధాన్యత జోడించబడింది)

14. ఈ కోర్టు ప్రకారం, సాక్ష్యాధారాల చట్టంలోని సెక్షన్ 27 అనేది సెక్షన్ 25 కింద ఉన్న సాధారణ నియమానికి మినహాయింపు, ఒక నిందితుడు పోలీసు అధికారికి చేసిన ఒప్పుకోలు సాక్ష్యంలో ఆమోదయోగ్యం కాదు. సెక్షన్ 27 వర్తించడానికి మొదటి షరతు ఏమిటంటే, నిందితుడు ఇచ్చిన సమాచారం వాస్తవాన్ని కనుగొనడానికి దారితీస్తుంది, ఇది అటువంటి సమాచారం యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితం. పేర్కొన్న ఆవిష్కరణతో స్పష్టంగా అనుసంధానించబడిన సమాచారం యొక్క అటువంటి భాగం మాత్రమే నిందితులకు వ్యతిరేకంగా అనుమతించబడుతుంది. ఇప్పుడు 16 జనవరి 2019 నాటి డిస్కవరీ మెమోను చూస్తే, అత్యధికంగా, నిందితుడు నం.46 ఔషధాలను కొనుగోలు చేసిన దుకాణాన్ని చూపించాడని అర్థం. ఆ విధంగా అతను పోలీసులను దుకాణానికి నడిపించాడు. నిందితుడు నెం.46 ద్వారా అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఎలాంటి వాస్తవం కనుగొనబడలేదు. 23 సెప్టెంబర్ 2018న నిందితుడు నెం.47 మరియు ఒక కిరణ్ నిలబడి ఉన్న జిరాక్స్ దుకాణాన్ని నిందితుడు నెం.46 చూపించాడనే ఇతర ఆరోపణ కూడా ఇదే. అందువల్ల, నిందితుడు నెం.46 మెడికల్ షాపును, జిరాక్స్ షాపును చూపిస్తానన్న వాంగ్మూలాలు ప్రాథమికంగా సాక్ష్యాధారాల చట్టంలోని సెక్షన్ 27 ప్రకారం ఆమోదయోగ్యం కాకపోవచ్చు. అంతేకాదు, బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ హైకోర్టు

ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది నిందితుడు నెం.84, 2018 సెప్టెంబర్ 23న జిరాక్స్ షాప్ దగ్గర నిందితుడు నెం.47తో నిల్చున్న కిరణ్, 2018 సెప్టెంబర్ 18 నుంచి కస్టడీలో ఉన్నాడు మరియు 2018 సెప్టెంబర్ 23న కూడా కస్టడీలో ఉన్నాడు.

15. మరో కీలకమైన అంశం కూడా ఉంది. విచారణలో సదరు మెడికల్ షాపు నడుపుతున్న జి.నరసింగరావు వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారు. 2019 జనవరి 16వ తేదీన, ఎన్ఐఏ బృందం తన దుకాణాన్ని సందర్శించి, 2018 జూలైలో పెద్ద మొత్తంలో మందుల విక్రయాలపై విచారించగా, నిందితుడు నెం.46ని తమ వెంట తీసుకువెళ్లినట్లు ఆయన ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. జూలై 2018లో నిందితుడు నెం.46 ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో మందులను కొనుగోలు చేసిన దుకాణం గురించి ఎన్ఐఏ బృందానికి ఇప్పటికే తెలుసునని ఇది చూపిస్తుంది.

16. ఇప్పుడు, నిందితుడు నెం.46తో ల్యాండ్మైన్ రికవరీ జరిగిందని చూపించడానికి మేము మెటీరియల్ కి వచ్చాము. నిందితుడు నెం.47తో ల్యాండ్మైన్ ను స్వాధీనం చేసుకోవడం ప్రాసిక్యూషన్ కేసు కాదని ఇక్కడ గమనించాలి. రికవరీ పంచమా (అనుబంధం A1)కి IA నెం. 74099 ఆఫ్ 2022 "మధ్యవర్తి నివేదిక మరియు సీజర్ పంచనామా"గా రూపొందించబడింది. 13 అక్టోబర్ 2018 సాయంత్రం 4 గంటలకు మధ్యవర్తులు లివిటిపుట్టు గ్రామం వద్ద ASP

అమితాబ్ తో కలిసి మధ్యవర్తుల నివేదిక మరియు స్వాధీనం పంచనామాను సిద్ధం చేయడానికి హాజరయ్యారు. ఏఎస్పీ అమితాబ్, ఐపీఎస్ అధికారి, మరో 9, 10 మంది పోలీసు అధికారులు బాంబు నిర్వీర్య బృందంతో కలిసి లివిటిపుట్టు గ్రామాన్ని సందర్శించినట్లు పంచనామాలో నమోదైంది.

దారిలో ప్లాస్టిక్ సంచులు పట్టుకుని ఉన్న నిందితులు నెం.46, 47తో సహా నలుగురు వ్యక్తులు కనిపించారు. వారు పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు వారిని వెంబడించి పట్టుకున్నారు. అదే పంచనామాలో, నిందితుడు నెం.46 యొక్క సుదీర్ఘ వాంగ్మూలం నమోదు చేయబడింది, ఇది ఒప్పుకోలు స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఉంటుంది. అదే పంచనామాలో నిందితుడు నెం.47 యొక్క ఒప్పుకోలు ప్రకటన కూడా ఉంది. ప్రాథమికంగా, సాక్ష్యాధారాల చట్టంలోని సెక్షన్ 25 ద్వారా కొట్టబడిన సాక్ష్యంలో ఈ ప్రకటనలు ఆమోదయోగ్యం కాకపోవచ్చు. "మధ్యవర్తుల నివేదిక మరియు స్వాధీనం పంచనామా" ప్రకారం, అప్పీలుదారులు తమ అరెస్టును నమోదు చేయడానికి ముందే పోలీసులు పట్టుకున్న వెంటనే ఒప్పుకోలు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు. అందువల్ల, ప్రాథమికంగా, ఇది స్టేట్మెంట్ల వాస్తవికతపై సందేహాన్ని సృష్టిస్తుంది. "మధ్యవర్తుల నివేదిక యొక్క మెటీరియల్ భాగం మరియు

మూర్ఛ పంచనామా” తర్వాత నిందితుడు నం.46 యొక్క ఒప్పుకోలు ప్రకటన కనిపిస్తుంది.

ఇది ఇలా ఉంది:

“ఆ తరువాత ఆయన స్వయంగా మమ్మల్ని సర్వాయ్ గ్రామం వైపు కొంత దూరంలో ఉన్న కచ్చా రోడ్డుకు తీసుకెళ్లారు.ఆ తర్వాత ఆయన మాకు విద్యుత్ తీగతో పాటు ప్లాట్ చేసిన ల్యాండ్ మైన్ చూపించారు.

ఆ తర్వాత బాంబు నిర్వీర్య బృందం మా (మధ్యవర్తులు), ఏఎస్సీ అమితాబ్ బర్దార్, ఐపీఎస్ సమక్షంలో బాంబును తొలగించి, పరిశీలించగా అందులో బోల్ట్లు, నట్లు, పేలుడు పదార్థాలతో నింపి

డిటోనేటర్తో అనుసంధానం చేసిన సుమారు 10 కిలోల బరువున్న స్టీల్ క్యాన్ ఉన్నట్లు ఒక రంధ్రము గుండా గుర్తించారు. దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి 20 మీటర్ల పొడవున్న ఎర్రటి తీగ జత చేయబడింది. ఆ తర్వాత బాంబు నిర్వీర్య బృందం నిర్వీర్యం చేసి వీడియోలు రికార్డ్ చేసి, ల్యాండ్మైన్, డిటోనేటర్, ఎలక్ట్రికల్ వైర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మేము మధ్యవర్తులు యెడల సుబ్బారావు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ని పరిశీలించారు

అతని కార్బన్ మొబైల్తో పాటు బ్రోచర్లు మరియు బ్యానర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

"[ప్రాధాన్యత జోడించబడింది]"

17. పేర్కొన్న డాక్యుమెంట్‌లో విలోమ కామాలతో నిందితుడు నెం.46 యొక్క సుదీర్ఘ ఒప్పుకోలు స్టేట్‌మెంట్ నమోదు చేయబడిందని మరియు ఆ తర్వాత, పైన పేర్కొన్న భాగం వ్రాయబడిందని గమనించడం సముచితం. నిందితుడు నెం.46 నేరాంగీకార వాంగ్మూలంలో తాను మందుపాతర అమర్చిన స్థలాన్ని చూపుతానని పేర్కొన్నట్లు పేర్కొనలేదు. నిందితుడు నెం.46 అటువంటి ప్రకటన చేసి ల్యాండ్‌మైన్‌ను కనుగొనడానికి దారితీసినట్లయితే, ల్యాండ్‌మైన్‌ను నిందితుడు నెం.46 ఒక నిర్దిష్ట స్థలంలో అమర్చినట్లు కనుగొనబడిన వాస్తవాన్ని రుజువు చేయగలిగితే, ల్యాండ్‌మైన్‌ను ఉపయోగించినట్లయితే నేరం. అయితే, నిందితుడు నెం.46లో మందుపాతర అమర్చిన ప్రదేశాన్ని చూపుతానని అలాంటి నేరాంగీకార వాంగ్మూలం నమోదు కాలేదు. నిందితులు నెం.46 వారిని ఓ చోటికి తీసుకెళ్లి మందుపాతర చూపించినట్లు పంచనామా చూపుతోంది. తాను మందుపాతర వేసిన ప్రదేశాన్ని చూపించే పరిస్థితిలో ఉన్నట్లు సమాచారం ఇస్తూ చేసిన నేరాంగీకార ప్రకటన లేదు. అందువల్ల, నిందితుడు నెం.46 వద్ద ల్యాండ్‌మైన్ కనుగొనబడిందని రుజువు చేయడంలో ప్రాథమికంగా, “మధ్యవర్తుల నివేదిక మరియు స్వాధీనం పంచనామా” ప్రాసిక్యూషన్‌కు ఉపయోగపడదు.

18. ఛార్జిషీట్ నుండి చూడగలిగినట్లుగా, పేరా 17.32లో, నిందితుడు నెం.46పై మూడు మెటీరియల్ ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మొదటిది ఒక ల్యాండ్ మైన్ పెంపకం, దీని గురించి మనం ఇప్పటికే చర్చించాము. రెండవది, నేరాన్ని సుకరము చేయు చేయడానికి మావోయిస్టులకు ఆశ్రయం, లాజిస్టిక్ మద్దతును అందించడం. ముద్దాయి నెం.84 సూచన మేరకు అతను రూ.8,000/ విలువ చేసే మందులను కొనుగోలు చేసిన మూడవ సందర్భాన్ని కూడా ఇప్పటికే నమోదు చేసిన కారణాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ఉంచవలసి ఉంటుంది. ప్రతివాది యొక్క అదనపు అఫిడవిట్లోని 5వ పేరాలో, అప్పీలుదారులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న మెటీరియల్ పట్టిక రూపంలో ఇవ్వబడింది. నిందితులు నెం.46 లేదా 47 మావోయిస్టులకు ఆశ్రయం కల్పించడాన్ని చూసిన సాక్షుల వాంగ్మూలాలు ఉన్నట్లు పట్టిక రూపంలో పేర్కొనలేదు. ఏదైనా సందర్భంలో, నేరం జరిగినప్పుడు నిందితులు నెం.46 మరియు 47 హాజరుకాలేదు. కాబట్టి, నిందితుడు నెం.46పై వచ్చిన ఆరోపణలు ప్రాథమికంగా రుజువయ్యాయని నమ్మడానికి సహేతుకమైన కారణాలు ఉన్నాయని మేము అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచలేము.

19. నిందితుడు నెం.47పై వచ్చిన ఆరోపణల విషయానికి వస్తే, మధ్యవర్తుల నివేదిక మరియు స్వాధీనం పంచనామా

కింద నమోదు చేయబడిన అతని ఒప్పుకోలు వాంగ్మూలం ఆమోదయోగ్యమైన సాక్ష్యం కాదని మేము ఇక్కడ గమనించవచ్చు, ఎందుకంటే అతను ఎటువంటి ఆవిష్కరణకు దారితీసిన వాస్తవాన్ని వెల్లడించలేదు. ఆయన వాంగ్మూలంలో మావోయిస్టు సాహిత్యం, బ్యానర్లు ఉన్నట్టు నమోదైంది.

నలుగురి నుంచి ఎనిమిది బ్రోచర్లు, రెండు బ్యానర్లు, ఒక ల్యాండ్మైన్తో పాటు విద్యుత్ తీగలు, డిటోనేటర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పంచనామాలో నమోదైంది. నిందితుడు నెం.47 నుంచి బ్రోచర్లు, బ్యానర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పంచనామాలో ప్రత్యేకంగా పేర్కొనలేదు. 2018 సెప్టెంబర్ 23న ఒక నిర్దిష్ట స్థలంలో నిలుచుని ఉన్న నిందితుడు నెం.47, ఒక కిరణ్తో ఉన్న ప్రాసిక్యూషన్ కేసు చాలా సందేహాస్పదంగా ఉంది, ఇది మేము ముందుగా గుర్తించినట్లుగా ఉంది. నిందితుడు నెం.47కి వ్యతిరేకంగా ఉన్న విషయం ఏమిటంటే, అతను నిందితుడు నెం.46తో టెలిఫోన్లో టచ్లో ఉన్నాడు. బెయిల్పై విస్తరించిన నిందితుడు నెం.84పై కూడా ఇదే ఆరోపణ.

20. యూఎఫీఏ సెక్షన్ 43డీలోని సబ్ ఇన్సెలెన్స్ సెక్షన్ (5) ఇలా ఉంది:

"(5) కోడ్ లో ఏమి ఉన్నప్పటికీ, ఈ చట్టంలోని IV మరియు VI అధ్యాయాల ప్రకారం శిక్షార్హమైన నేరానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఏ వ్యక్తి కూడా కస్టడీలో ఉంటే, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కు వాదనలు వినిపించే అవకాశం ఇవ్వకపోతే బెయిల్ పై లేదా అతని స్వంత బాండ్ పై విడుదల చేయరాదు. అటువంటి విడుదల కోసం ధరకాస్తు:

అయితే, కోర్టు, కేసు డైరీ లేదా కోడ్ సెక్షన్ 173 ప్రకారం చేసిన నివేదికను పరిశీలించి, అటువంటి వ్యక్తిపై వచ్చిన నిందారోపణ ప్రాథమికంగా నిజం అని నమ్మేందుకు సహేతుకమైన కారణాలున్నాయని అభిప్రాయపడితే, అటువంటి అభియుక్తుడు జామీను లేదా అతని స్వంత బాండ్ పై విడుదల చేయరాదు."

(ప్రాధాన్యత జోడించబడింది)

21. మేము ప్రతివాది యొక్క అదనపు అఫిడవిట్ మరియు ఛార్జీషీట్ లోని 5వ పేరాలో అప్పీలుదారుపై ఆధారపడిన విషయాలను పరిశీలించాము. అప్పీలుదారులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న మెటీరియల్ ని యధాతథంగా తీసుకుంటే మరియు అప్పీలుదారుల రక్షణను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, యూఏపీఏ కింద నేరారోపణ చేసిన అప్పీల్లపై వచ్చిన ఆరోపణలు ప్రధానమైన వాస్తవమని నమ్మడానికి సహేతుకమైన కారణాలు

ఉన్నాయని మేము అభిప్రాయాన్ని
ఏర్పరచలేకపోతున్నాము. కాబట్టి, సెక్షన్ 43డిలోని
సబ్ సెక్షన్ (5)కి సంబంధించిన ప్రొవిసో కింద బెయిల్
మంజూరుపై ఆంక్షలు ఈ కేసులో వర్తించవు. ఏదేమైనా, ఈ
తీర్పులో నమోదు చేసిన అంశాలు యు.ఏ.పి.ఏ. లోని సెక్షన్
43డి సబ్ సెక్షన్ (5) యొక్క వినాయింపు అనుగుణంగా
కేసును పరిశీలించే పరిమిత ప్రయోజనాల కోసం నమోదు
చేయబడిన ప్రాథమిక పరిశీలనలు మాత్రమే అని మేము
స్పష్టం చేస్తున్నాము. ఈ పరిశీలనల ప్రభావం లేకుండా
విచారణ నిర్వహించబడుతుంది.

22. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా, అప్పీలుదారులు
నాలుగున్నర సంవత్సరాలు కస్టడీలో ఉన్నారు. ఆరోపణ
ఇంకా దాఖలు కాలేదు, 140 మందికి పైగా సాక్షులను
విచారించాలని ప్రొసిక్యూషన్ ప్రతిపాదించింది. కొందరు
నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు. అందువల్ల, సమీప
భవిష్యత్తులో విచారణ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం లేదు.

23. జామీను మంజూరు చేసేటప్పుడు కఠినమైన షరతులు
విధించవలసి ఉంటుంది. గౌరవ విధముగా షరతులు
విధించు ఈ అంశాన్ని ప్రత్యేక న్యాయమూర్తికి వదిలేయాలని
ప్రతిపాదిస్తున్నాం.

24. తదనుగుణంగా, మేము ఆక్షేపించిన ఆదేశాలను పక్కన
పెట్టాము. ఈరోజు నుండి గరిష్టంగా ఒక వారం వ్యవధిలోగా

విజయవాడలోని ఎన్ఐఏ కేసుల విచారణ కోసం అభ్యర్థిని
ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి ముందు అప్పీలుదారుని
హాజరుపరచాలని మేము ప్రతివాదిని ఆదేశిస్తాము. గౌరవ
ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి అప్పీలుదారు మరియు ప్రతివాదిని
విన్న తర్వాత అతను నిర్ణయించిన తగిన షరతులపై
అప్పీలుదారుని బెయిల్ పై విడుదల చేస్తారు.
తదనుగుణంగా విజ్ఞప్తిని అనుమతిస్తారు.

.....జె

(అభయ్ ఎస్. ఓకా)

.....జె

(రాజేష్ బిందల్)

న్యూ ఢిల్లీ

ఏప్రిల్ 17, 2023.